

PROPUESTA COMERCIAL

Planificación Laboral

Diagnóstico, estimación de costos y plan de regularización del personal

CLIENTE

MARMA LTDA

CNPJ 67.699.385/0001-06

FECHA

09/10/2026

Santa Cruz do Capibaribe/PE – Brasil

VALIDEZ

15 días

Plazo de ejecución: 30 días

Traducción de cortesía. Este documento traduce al español la Propuesta n° 001/2026 para facilitar la lectura. En caso de divergencia, prevalece la versión en portugués, que es la que se firma. Los términos de la legislación brasileña se mantienen en portugués, con su explicación.

1 Contexto

MARMA LTDA es una industria de confección con CNPJ (registro de empresa) abierto recientemente y todavía sin movimiento. Hoy trabajan en sus instalaciones cerca de **35 personas**: una parte recibe **por hora** y otra **por producción**. Quien trabaja por producción decide cuánto quiere producir y, para cumplir las entregas y ganar más, suele tener una rutina intensa. La jornada de cada función se analizará caso por caso.

La empresa quiere operar formalmente, registrar a los trabajadores y reducir el riesgo de **fiscalización laboral** y de **demandas laborales**, con un costo viable para la operación. El enfoque principal son los trabajadores **por producción**.

2 Objetivo

Entregar a la dirección un **plan de regularización completo**, con el costo real de cada escenario y el modelo de contratación más económico que sea jurídicamente seguro para cada grupo de trabajadores. El plan incluye también el cronograma y los documentos listos para iniciar los registros.

ETAPA 1

Diagnóstico METABASE ARNESSEN

- Relevamiento individual de los ~35 trabajadores: función, forma de pago, remuneración promedio, jornada real, antigüedad y documentación.
- Visita técnica a la fábrica y entrevistas sobre el flujo de producción, el control de piezas y el horario.
- Encuadramiento: actividad (CNAE), *Simple Nacional* (Anexo II), sindicato y Convención Colectiva aplicable (salario mínimo de la categoría, adicionales, reglas de jornada y de producción).

ETAPA 2

Estudio de costos METABASE

- Costo mensual y anual de cada trabajador y de la nómina: salario, FGTS (fondo de garantía), 13° salario (aguinaldo), vacaciones + 1/3, provisiones, DSR (descanso semanal remunerado), horas extras y salud y seguridad.
- Escenarios: *registro total* × *escalonado*, y *por hora* × *por producción con mínimo garantizado* × *banco de horas*.
- Impacto en la caja y en el costo de mano de obra por pieza; límites del Simple y del ICMS de Pernambuco.

ETAPA 3

Modelo jurídico ARNESSEN

- **Contrato por producción** con mínimo garantizado, conteo de piezas, DSR y horas extras (art. 78 de la CLT – ley laboral brasileña; art. 7º, VII, de la Constitución; OJ 235 del Tribunal Superior del Trabajo).
- Jornada: análisis caso por caso de cada función, acuerdo de compensación/banco de horas (art. 59 de la CLT) y organización de la escala semanal.
- Alternativas y sus riesgos: premios (art. 457), contrato de prueba, talleres externos (*facção*, Ley 6.019/74) y los límites de contratar trabajadores como empresa.
- **Pasivo anterior al registro** y estrategia para resolverlo, incluso por acuerdo extrajudicial homologado (art. 855-B de la CLT).
- Reglamento interno y documentos individuales.

ETAPA 4

Plan de implementación METABASE

ARNESSEN

- Cronograma de contrataciones por fases, con prioridades según el riesgo.
- Documentos de admisión y alta en eSocial, FGTS Digital y DCTFWeb.
- **Control de asistencia**, obligatorio con más de 20 empleados (art. 74, §2º, de la CLT).
- Guía de salud y seguridad: PGR, PCMSO, exámenes, NR-12 (máquinas) y NR-17 (ergonomía).

ETAPA 5

Entrega y presentación METABASE ARNESSEN

- Informe ejecutivo con los escenarios, los costos y la recomendación final.
- Reunión presencial de presentación a la dirección, con el contador y el abogado.

Fuera del alcance: ejecución mensual de la nómina y de las admisiones (Propuesta nº 002/2026), defensa en demandas judiciales y multas ya existentes, y costos de terceros: exámenes médicos, PGR/PCMSO, sistema de control horario, tasas y certificados.

4 Estimación preliminar de costos

Supuestos: salario base de R\$ 1.621,00 (salario mínimo de Brasil en 2026) y empresa en el Simples Nacional, Anexo II. En este régimen, la contribución patronal a la seguridad social (INSS) ya está incluida en el impuesto único mensual (DAS). El salario mínimo de la Convención Colectiva aún será confirmado y puede ser mayor.

R\$ 2.153
costo mensual por empleado registrado

1,33×
factor sobre el salario (cargas + provisiones)

R\$ 75 mil
nómina mensual con los 35 registrados, sin horas extras

Concepto mensual por empleado	R\$	Empleados	Nómina/mes	Cargas
Salario base	1.621,00	10 registrados	21.530	5.320
FGTS (8%)	129,68	20 registrados	43.061	10.641
Provisión 13º salario (aguinaldo)	135,08	35 registrados	75.357	18.622
Provisión vacaciones + 1/3	180,11			
FGTS sobre 13º y vacaciones	25,22			
Provisión multa FGTS por despido (40%)	61,96			
Costo mensual por empleado	2.153,05			

Dónde está el ahorro: costo de cada hora extra

Por hora
hora + 50% + DSR

≈ R\$ 17,60

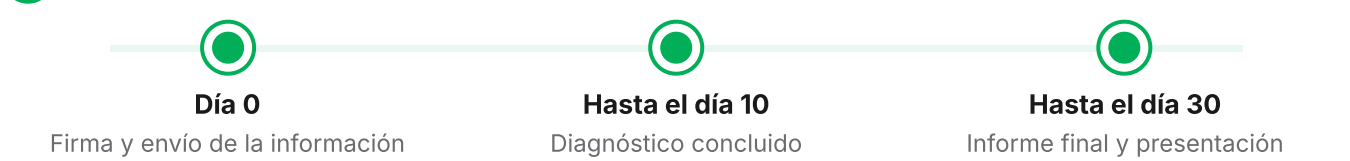
Por producción
solo el adicional del 50% + DSR

≈ R\$ 5,90

Valores por hora extra, con reflejos y cargas, sobre el salario base. Quien gana por producción recibe solo el adicional sobre las horas extras, porque las piezas ya pagan la hora (OJ 235 del TST). El ahorro llega a cerca de **2/3 del costo**.

Números preliminares, solo para dimensionar el trabajo. El estudio de la Etapa 2 usará los datos reales de cada trabajador, el salario mínimo de la Convención Colectiva y la jornada analizada caso por caso.

5 Plazo



PLANIFICACIÓN COMPLETA

R\$ 4.800

50% a la firma y 50% a la entrega, o 3 cuotas de R\$ 1.600,00

Metabase: R\$ 2.400

Arnessen: R\$ 2.400

CONDICIÓN ESPECIAL

R\$ 4.000

Contratando también el acompañamiento mensual (Propuesta nº 002/2026) hasta la entrega del informe. Las admisiones iniciales quedan exentas de la tasa de implementación.

Metabase: R\$ 2.000

Arnessen: R\$ 2.000

Cada profesional firma su propio contrato y emite su propia factura por su parte, según las reglas del Consejo Federal de Contabilidad y del Estatuto de la Abogacía y el Código de Ética de la OAB (Colegio de Abogados de Brasil).

Responsabilidades de la contratante

- Entregar la lista de trabajadores y los datos de pago, producción y jornada de los últimos meses.
- Permitir el acceso a la fábrica para la visita técnica e indicar un responsable interno.
- Brindar información verdadera y completa. Las recomendaciones dependen de ella.

MARMA LTDA

Contratante

Estêvão Fernandes

Contador · Metabase Contabilidade

Arnessen Cintra

Abogado · OAB/PE 70.236